

1. 업무개요

물환경본부 통합물관리처(☆☆☆☆☆☆부, 이하 “☆☆☆☆☆☆부”라 함)는 「물환경보전법」 제00조의0, 같은법 시행령 제00조제0항에 따라 비점오염저감시설의 제조·수입자가 같은 법 제00조에 따른 비점오염원 설치신고자에게 시설을 공급하기 전에 성능검사를 수행하고 판정서를 발급하는 업무를 수행하고 있으며, 제도 시행('00.00월) 이후 '00년 00월까지 발급한 성능검사 판정 현황은 [표 1]과 같으며, 성능검사 수수료는 총 ---,---,---원을 징구하였다.

[표 1] 비점오염저감시설 성능검사 판정서 발급 및 수수료 징구 현황('00년~'00년 00월)

구 분	합 계	'20년	'21년	'22년
성능검사 판정서 발급건수(건)	---	--	---	--
성능검사 수수료(원)	---,---,---	---,---,---	---,---,---	---,---,---

2. 관련규정 및 판단기준

「물환경보전법」 제00조(수수료) 및 같은 법 시행규칙 제000조(수수료)에 따르면, 비점오염저감시설 성능검사 수수료는 한국환경공단 이사장이 ☐☐부장관의 승인을 받아 정하도록 하고 있으며, 공단은 절차에 따라 수수료를 정해 [표 2]와 같이 '00년 0월 홈페이지에 공지하고 '00년 00월 「비점오염저감시설 성능검사 운영예규」(이하 “예규”라 함)를 제정하였다.

[표 2] 비점오염저감시설 성능검사 수수료(예규 별표2)

(천원, 부가가치세 포함)

구분		수수료
기본수수료		----
재발급 수수료		--
성능실험 수수료	저류/인공습지	-,----
	침투	-,----
	식생형	-,----
	여과형	-,----
	소용돌이/스크린형	-,----
	응집침전/생물학적	-,----

※ 기본수수료: 신청서의 접수검토, 지문단 운영, 판정서작성발급 등 성능실험을 제외한 검사 전반에 대한 수수료

※ 재발급수수료: 대표자, 주소 등 기재사항의 변경 또는 분실로 인한 판정서의 재발급 수수료

※ 성능실험 수수료: 비점오염저감시설의 비점오염물질 저감능력을 확인하기 위해 테스트베드에서 실험용 제품(시제품 등)을 대상으로 시설의 효율 및 막힘 정도를 실험하는데 요구되는 수수료

수수료의 납부 시기는 신청서의 접수, 서류검토·보완 후 성능실험 개시 전으로 명시하고 있으며, 신청인의 착오 및 귀책, 공단의 귀책 등으로 인해 수수료를 환불하여야 하는 경우 [표 3]과 같이 환불 규정을 따른다고 규정하고 있다.

[표 3] 성능검사 수수료 환불 규정

구 분		환불액
신청인이 수수료를 이중, 초과 납부 한 경우		납부하여야 할 수수료의 차액
천재지변, 공단의 귀책으로 인해 검사가 불가한 경우		수수료 전액
신청인의 신청 취소 및 귀책	성능 실험 개시 이전	기본수수료의 50%
	성능 실험 개시~성능 실험 완료	기본수수료 및 성능 실험 수수료의 50%
	성능 실험 완료 이후	환불 없음

따라서, ☆☆☆☆☆☆부는 비점오염저감시설 성능검사 수수료 관련 규정을 준수하여야 하며, 신청인의 착오 및 귀책, 공단의 귀책 등으로 인해 수수료를 환불하여야 하는 경우에는 환불 규정에 따라 환불하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

성능검사 기본수수료는 시설의 유형, 성능실험 유무와 관계없이 모든 검사 신청자가 납부하여야 하며, 성능실험 수수료는 시설의 유형, 실험방법 등을 고려하여 성능실험 전에 확정하여 부과하는 수수료로 규정하고 있으나, 관련 규정에서는 기본수수료와 성능실험 수수료의 납부시기를 명확하게 규정하고 있지 않다.

이로 인해, ☆☆☆☆☆부에서는 신청자에게 기본수수료를 부과하지 않고 기본수수료와 성능실험 수수료의 합산금액을 성능실험 직전(성능실험을 위한 시제품¹⁾의 입고 단계)에 수수료로 징구하고 있었다.

그러나, 관련 규정에서는 성능실험 개시 이전 신청인이 검사신청을 취소 할 경우 기본수수료의 50%를 환불토록 하고 있으나, ☆☆☆☆☆부에서는 성능실험 개시 직전 기본수수료를 포함한 전체 수수료를 징구하고 있어 신청인이 성능실험 이전에 검사신청을 취소하고 기본수수료의 납부를 거부할 경우, 수수료를 미리 납부받지 않아 환불 자체가 불가능하여 [표 4]와 같이 검사신청 취소에 따른 기본수수료(---,---원) 납부가 지연된 사례를 확인하였다.

[표 4] 성능실험 취소로 인한 기본수수료 지연 현황

신청인	신청일자	취하시점	취하사유	지연일수	비고
(주)○○	'00.00.00.	'00.00.00.	시제품 입고 사전점검 중 월류	41	
○○○○○ ○○○○○(주)	'00.00.00.	'00.00.00.	성능실험 중 월류	67	
(주)◇◇◇◇	'00.00.00.	'00.00.00.	성능실험 중 월류	25	

1) 시제품: 신청자가 공단 내 테스트베드에서 성능 실험을 하기 위해 신청인의 비점오염저감시설을 축소 또는 확대 제작한 제품

또한, 성능실험 수수료의 경우에도 납부 시점이 환불 조건과 불일치함에 따라 신청인이 성능실험 전에 기본수수료 및 성능실험 수수료를 납부 완료한 후 시제품을 입고하였으나, 사전점검 과정에서 시제품에 문제가 발생하여 성능실험검사를 취소 할 경우 수수료 환불 규정에 따라 성능실험 개시 이전에 취소 사유가 발생한 것으로 기본수수료의 50%만 환불하여야 함에도 [표 5]와 같이 기본수수료와 성능실험 수수료를 모두 납부받아 기본수수료의 50%와 성능실험 수수료 전액을 환불한 사례를 확인하였다.

[표 5] 성능실험 개시전 검사취소 및 환불 현황

신청인	신청일자	취하시점	취하사유	기 납부금액(천원)			환불금액(천원)		
				계	기본 수수료	성능실험 수수료	계	기본 수수료	성능실험 수수료
(주)○○○	'00.00.00.	성능실험 개시 전	시제품 입고 사전 점검중 월류	-,---	---	-,---	-,---	---	-,---
(주)◆◆◆◆	'00.00.00.	성능실험 개시 전	시제품 입고 사전 점검중 월류	-,---	---	-,---	-,---	---	-,---
(주)□□□	'00.00.00.	성능실험 개시 전	여재공급 문제발생	-,---	---	-,---	-,---	---	-,---

이는 성능실험 수수료 납부 시점과 성능실험 개시 시점 사이에 추가적인 절차 (신청인의 시제품 입고 및 사전점검)가 있고 이 과정에서도 충분히 성능검사 취소가 발생할 수 있음에도 해당 사항을 업무절차에 반영하지 않아 신청인으로 하여금 불필요하게 수수료를 납부하였다가 환불받는 사례가 발생하는 결과를 초래하였다.

따라서, 기본수수료는 신청인이 검사를 신청할 때 납부토록 하고 성능실험 수수료는 명확하게 성능실험 개시 전에 납부함으로써 성능검사에 따른 검사수수료

징구와 환불이 규정에 따라 이루어질 수 있도록 「비점오염저감시설 성능검사 운영예규」의 개정이 필요하다.

4. 관련자(부서) 의견

☆☆☆☆☆☆부에서는 감사결과 확인된 문제점을 통해 현행 예규상 기본 수수료와 성능실험 수수료의 납부시기와 관련한 절차상의 문제가 있음을 확인 하였습니다. 향후에는 동일 사례가 발생하지 않도록 관련 예규의 개정을 조속히 추진토록 하겠다고 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

물환경본부장(통합물관리처장)은 기본수수료 및 성능실험 수수료 징구와 환불이 규정에 따라 절차를 준수할 수 있도록 「비점오염저감시설 성능검사 운영 예규」등을 개정하시기 바랍니다. 【개선】